

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5080879-94.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: ROSILENE PONCIANO

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

MEDIDA DE URGÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - CEF - ATRASO NAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - PLEITO DE REGULARIZAÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - INSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA AUTORA e de a ele NEGAR PROVIMENTO, de forma a MANTER a decisão do processo 5004197-65.2024.4.02.5112/RJ, evento 3, DESPADEC1. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5080879-94.2024.4.02.5101

510014938688 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5080879-94.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: ROSILENE PONCIANO

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Itaperuna, nos autos do processo nº 5004197-65.2024.4.02.5112 (Evento 3), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, "para determinar que a CEF, no prazo de 48 horas, após sua intimação, seja compelida a aderir ao contrato habitacional da Autora, nº 8.4444.1539.640-0, o Programa de Incorporação de Parcelas Atrasadas, sob pena de multa a ser fixada por esse juízo."

A antecipação de tutela recursal foi indeferida no Ev. 3.

Contrarrazões apresentadas no Evento 10.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O juízo recorrido, para indeferir a tutela de urgência, analisou a petição inicial e concluiu que as teses arguidas não são aptas a que se conclua pela verossimilhança das alegações.

Pela análise da inicial, verifica-se que o caso revela discussão sobre contrato de financiamento habitacional, que encontra-se com 19 (dezenove) prestações atrasadas. Em que pese a parte autora ter recebido mensagem via whatsapp (Evento 1, Outros 7 dos autos principais), aparentemente do Setor de Cobranças informando opção de regularização da dívida e prevenção ao bloqueio da CEF, esse contato não é meio eficaz para anunciar possível execução do imóvel.

Portanto, não se identifica urgência a justificar a concessão da tutela requerida com esses elementos.

As teses levantadas pela parte autora deverão ser objeto de pronunciamento em caráter definitivo em momento oportuno, mas, por ora, há que ser indeferido.

Destarte, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, de modo que se deve prosseguir com a instrução processual, conforme determinado pelo juízo de origem.

Destaco que após a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, nada foi acrescido nestes ou nos autos principais que modificasse o entendimento manifestado, especialmente diante da inexistência da urgência alegada, de modo que o processo principal deve seguir seu curso normal.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER DO RECURSO DA AUTORA** e de a ele **NEGAR PROVIMENTO**, de forma a MANTER a decisão do processo 5004197-65.2024.4.02.5112/RJ, evento 3, DESPADEC1. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa. É como voto.